

자금세탁방지 핵심요원(기초)

자금세탁단계 및 수법에 대한 이해

Key Points

Q

대부분의 범죄수익은 법 집행기관에 의해
쉽게 추적되어 대부분의 자금이 국고로
환수되는 것이 일반적인 프로세스이다.

맞는 설명인가요?

A

아닙니다.

범죄수익의 환수율은 굉장히 미미하여, 법 집행 기관은 증가하는 자금세탁범죄에 좀 더 적극적으로 대응하여 범죄수익의 환수율을 높이하고자 노력 중임.

2020년 2월 언론보도에 따르면 지난해 법원 판결로 확정된 범죄수익 추징금은 3조 1318억원이나, 이 중 환수된 금액은 841억원으로, 환수율은 **2.68%**에 그침.



학습목표 TODAY'S GOAL

- » 자금세탁행위 3단계의 개념에 대하여 설명할 수 있다.
- » 자금세탁행위의 3단계에서 이루어지는 자금세탁 수법에 대하여 설명할 수 있다.



학습내용 TODAY'S CONTENTS

- » 자금세탁행위의 3단계
- » 자금세탁행위의 수법(사례 학습)





AML 상식 타임



웬치 & 프린스 그룹



캄보디아 시아누크빌 ‘웬치’, 시아누크빌 범죄 조직은 카지노 등이 있는 고층 건물의 일부 층을 쓰는 경우도 있고, 담을 친 ‘단지’ 형태로 운영되는 곳도 있다.

〈참조 : KBS 뉴스〉



AML 상식 타임

- 최근 캄보디아에서 납치·감금되는 한국인들에 대한 소식을 접하면서 '웬치'라는 단어에 익숙해 졌다.
- 웬치(园区)는 사전에 있는 단어는 아니지만, 캄보디아 현지에서 보이스피싱 등 온라인 사기를 조직적으로 하는 '범죄 단지'를 뜻하는 단어로서, 중국계 조직 사이에서 통용되는 말이다 보니, 실제 캄보디아인들은 '웬치'라고 하면 못 알아듣는 경우가 많다.
- 범죄 단지 '웬치'는 캄보디아 전역에 퍼져있지만, 특히, '웬치 밀집 지역'인 '시아누크빌'은 중국 카지노 자본이 대거 유입되면서 카지노가 대거 설립되었는데, 2019년 캄보디아 정부가 외국인 범죄자의 자금 유통에 이용된다는 이유로 온라인 도박을 금지함에 따라 중국계 조직들은 카지노와 호텔로 쓰던 건물에 자리를 잡아 수익성이 더 높은 보이스피싱이나 가상화폐 투자 사기 등 온라인 기반 사기에 집중하면서 '범죄 단지'로 자리 잡게 되었다

〈참조 : 위키백과〉



AML 상식 타임

- 미국과 영국 정부는 캄보디아 등지를 근거지로 삼아 활동하며 전 세계 피해자들의 돈을 뜯어내고 인신매매한 노동자들을 고문하는 불법 스캠(사기)센터를 운영해온 조직을 제재했다.
- 한국 젊은이들을 캄보디아로 유인해 감금한 뒤 자신들의 범죄에 동원하고, 고문·살해까지 한 일당의 범죄와 피해 실태가 최근 한국 사회에 충격파를 던지고 있는 가운데, 미국과 영국도 유사한 조직에 주목하고 있었던 것으로 드러난 것이다.
- 제재 대상은 '프린스 그룹'(Prince Group)과 그 회장인 천즈다. 영국 정부 성명에 따르면 프린스 그룹은 캄보디아 등지에서 광범위한 사업을 하는 업체다. 천즈와 이 업체는 카지노와 스캠 센터로 사용되는 단지를 건설하고 대리인을 통해 운영에 관여한다.
- 프린스 그룹과 연계된 레저·엔터테인먼트 사업을 하는 '진베이 그룹', 진베이·프린스 그룹과 연계된 암호화폐 플랫폼 '바이엑스 거래소'도 제재 대상이다.

〈참조 : 위키백과〉



AML 상식 타임

- 영국 정부는 '골든 포천 리조트 월드'(Golden Fortune Resorts World)도 제재 대상으로 올리면서 프린스 그룹 자회사가 건설하고 '기술 단지'로 위장한 프놈펜 외곽의 대규모 스캠 단지의 배후 회사라고 설명했다.
- 천즈를 비롯한 이들은 영국령 버진 아일랜드에 사업체를 두고 런던 부동산 시장에 투자해 왔다고 한다. 제재로 이들 사업체와 부동산은 즉각 동결되며 천즈 등은 영국 금융체계를 사용하지 못하게 된다.
- 영국 정부는 캄보디아와 미얀마 등 동남아의 스캠 센터들이 가짜 구인 광고로 외국인들을 폐쇄된 카지노나 특수 목적 시설로 유인하고 고문으로 위협하며 온라인 사기를 자행하도록 강요한다고 밝혔다.
- 미국 재무부는 프린스 그룹을 '초국가적 범죄조직'으로 규정하고서 천즈 회장을 비롯한 이 그룹과 관련해 146건의 제재를 시행한다고 이날 밝혔다.

〈참조 : 위키백과〉



AML 상식 타임



- 미국 재무부는 프린스 그룹을 '초국가적 범죄조직'으로 규정하고서 천즈 회장을 비롯한 이 그룹과 관련해 146건의 제재를 시행하였다.
- 이와 함께 캄보디아 소재 금융서비스 대기업 후이원(Huione) 그룹을 미국 금융체계에서 차단하는 조치를 확정했다.
- 후이원 그룹은 악의적인 사이버 행위자들이 사기·탈취를 통해 확보한 가상화폐 자금을 수년간 세탁해왔으며 북한이 탈취한 가상화폐 자금을 세탁하는 데 중요한 역할을 해왔다.
- 미국의 금융기관들은 이제 후이원 그룹 관련 거래가 금지된다.

〈참조 : 위키백과〉

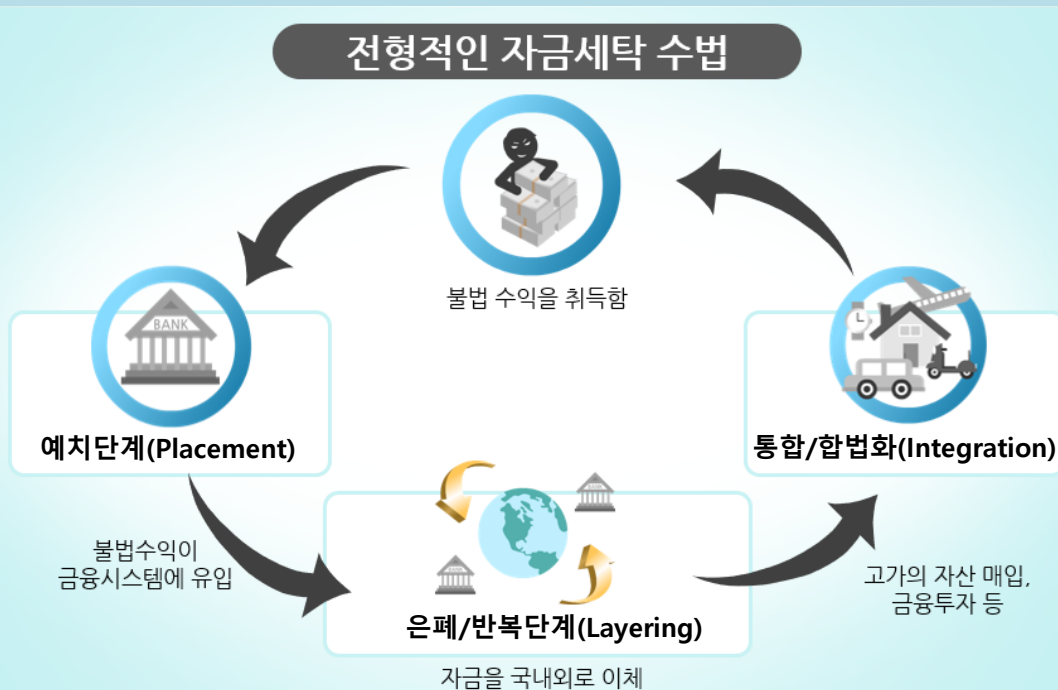


01

자금세탁행위의 3단계

1 자금세탁행위의 3단계

전형적인 자금세탁 수법



1. 예치/배치단계(Placement)

범죄를 통하여 확보한 불법 범죄수익을
금융시스템에 실제로 유입하는 단계

불법 범죄수익을 금융시스템에 유입하는 방법

현금의 형태로 유입

최근 다양한 채널 및
수단을 이용해 유입

1. 예치/배치단계(Placement) 예시

고객현금거래보고(CTR) 등을 회피하기 위하여 **일정 금액 미만으로 분할(소액분할입금)**하여 거래를 조직적으로 수행함

→ 자금세탁을 용이하게 하기 위하여 일정한 인력이나 조직체를 사용함(예를 들어 대포계좌, Money Mule 계좌)

위장회사나 전위사업체를 이용하여 불법자금을 출처를 파악하기 어렵게 하기도 함(**현금거래가 많은 사업체 이용**)

최초 금융시스템에 자금을 유입하기 전 불법적인 **범죄수익(현금, 가상자산 등)**을 범죄수익이라는 **출처**로부터 분리시키기 위한 방법

→ 상품권매매업, 가상자산, 가상계좌, 무역관련 서류 위조 등 다양한 방법

2. 은닉/반복단계(Layering)

자금세탁자들이 범죄수익을 범죄로부터
분리하여 감독 당국의 추적을 어렵게 하려고
여러가지 복잡한 금융단계를 반복하여
합법적으로 보이도록 하는 가장 복잡한 단계

- 범죄자들은 범죄수익의 출처와 소유자를 은폐하기 위하여 복잡한 금융거래를 통하여 거래의 외형을 정상적인 거래와 유사한 모습으로 만들어 수사기관에 눈에 띄지 않도록 함과 동시에 자금추적이 불가능하도록 함

2. 은닉/반복단계(Layering)

반복단계에서 주로 사용되는 방법 예시

- 1 역외금융피난처로의 자금이체(전신송금)
: 허위서류작성, 전자자금이체 등
- 2 현금 → 고액권의 자기앞수표 → 소액권의 자기앞수표
- 3 손해를 감수하며 금융상품을 단기간에 환매
- 4 제3자 명의의 차명계좌에 의한 거래를 통한 입출금의 반복적인 거래와 복잡한 전자이체를 통한 자금 이전 등

3. 통합(합법화)단계(Integration)

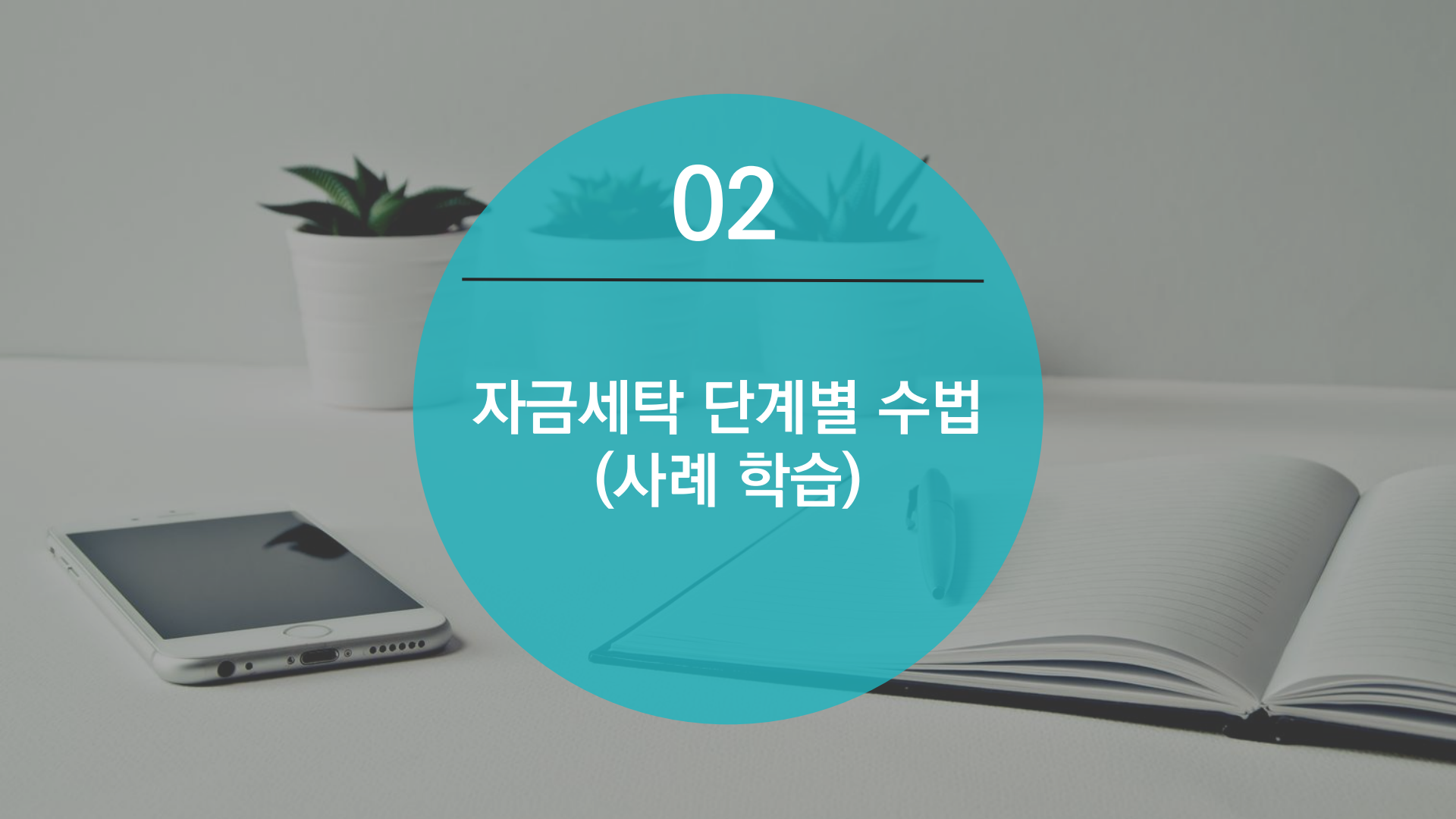
자금세탁의 마지막 단계로서 반복단계를 거쳐
자금 추적이 어려워진 불법 범죄 수익을 정상적인
경제활동을 통해 합법 재산과 통합시키는 단계임

통합단계를 통하여 불법수익의 출처인
범죄와의 연관성에 대한 추적이
불가능하게 됨

3. 통합(합법화)단계(Integration)

- 자금을 정상적인 경제활동으로 재유입하여
합법적인 자금으로 가장함
- 불법 자금은 합법적인 수익과 구분하기가
어려워지며, 자금세탁자들은 세탁된 자금을
자유롭게 사용함

예 고가의 자산 구입, 범죄활동을 위한
자금으로 재사용



02

자금세탁 단계별 수법 (사례 학습)

2 자금세탁행위의 수법(사례 학습)

예치/배치단계에서의 자금세탁 수법(전위사업체 이용)

마약을 판매한 대금을 피자가게의 합법적인
수익과 함께 금융회사에 입금함



금융회사

피자가게가 매일 매일 입금하는 영업수익이 마약을 판매한
대금인지 정상적인 영업 수익인지 구분하기 어려워짐



피자가게

불법자금을 합법적인 사업체의 소득인 것처럼 가장하기
위한 전위사업체에 해당함

예치/배치단계에서의 자금세탁 수법(스머프(Smurf) 이용)

스머프 (Smurf)

어떤 의심이나 특별한 주의를 끌지 않도록
범죄자를 대신하여 소액의 범죄자금을 자신의
계좌로 처리해주는 다수의 공모자들을 지칭하는
용어

- 중국인들은 스머프 조직을 종종 이용하여 거액의 자금을 분할하여 해외로 반출하는 채널로 이용하는 것으로 알려져 있음
- 스머프는 또한 동유럽 난민들이 서유럽으로 탈출하기 위하여 위조여권을 발급받기 위한 대가를 지급하는 채널로 사용되는 것으로 알려져 있음
- 보이스피싱 범죄자(통장 구매)

예치/배치단계에서의 자금세탁 수법(위장회사 이용)

위장회사 (유령회사)

범죄수익을 세탁하기 위한 목적으로 설립된 것은
전위사업체와 동일하나 서류 형태로만
존재하면서 회사 기능을 수행하는 회사

.....

국내 유수의 해운사인 XX사의 사례

- 가공의 운임 명목으로 허위 송금해 만든 비자금을
이용해 참치잡이 선박을 비밀리에 구입
- 해당 선박 구입 후 비밀조업의 수익금은 다시 유령회사
비밀계좌에 숨기는 수법으로 자금을 해외로 빼돌림

은닉/반복단계에서의 자금세탁 수법

1 위장회사를 이용한 자금세탁

금융정보의 공유나 자금출처의 확인 등의 절차가 취약한
조세피난처나 금융비밀보호가 강한 역외 지역 이용

2 다양한 금융상품에 투자한 후 조기 회수하는 방법을 통한 자금세탁

자금의 흐름이 복잡해지고, 출처를 파악이 어려워져
최초의 출처로부터의 연관성을 파악하는 것이 힘들어짐

반복단계에서의 자금세탁 수법

3 귀금속 등 고가의 상품 투자 등을 이용한 자금세탁

고가의 귀금속이나 예술품은 경매장에서 매매되어 수개의 은행에 수표로 입금됨

→ 은행 계좌에 예치된 자금은 수개의 역외계좌(해외에 있는 계좌)로 이동되기 전에 잠시 동안 이자를 지급 받는 형태로 머무름

→ 위장회사의 명목상의 소유자 계좌로 입금

4 증권계좌를 이용한 자금세탁

구입한 증권은 재빨리 다시 매도를 함

→ 수익은 제3자 명의의 다른 은행의 계좌로 입금

2 자금세탁행위의 수법(사례 학습)

자금세탁의 3단계로 살펴본 미국의 한 마약조직의 자금세탁 사례(배치-반복-통합)

미국의 한 마약조직은 대량의 마약밀매 대금인 현금을
처리하기 위한 방안을 고민하던 중 다음과 같이 세탁하기로 함

1 마약 밀매 조직은 우선 대량의 현금을 차량으로 밀반출한 후
환전상을 통해 고객의 여행자수표와 고액의 지폐권으로 교환함

➡ 예치(배치)단계

2 부피를 줄인 여행자 수표와 지폐를 항공편으로 런던으로 반출한 후
저지점에 본점이 있는 금융회사의 런던지점에 입금함

➡ 예치(배치)단계

3 런던지점에 입금된 자금은 다시 저지본점에 개설된 수개의
위장회사 명의의 계좌로 송금됨

➡ 은닉(반복)단계

4 위장회사의 계좌에서 다시 인출된 자금은 마약조직이 소유한
미국 내 회사에 투자금 또는 대출금 명목으로 다시 반입됨

➡ 합법화(통합)단계



03

실제 사례 알아보기

3 실제 사례 학습(메이도프 사건)

사상최대 73조원 폰지 사기 – 버나드 메이도프 사건



〈참조 : 한겨레 모바일〉

사상최대 73조원 폰지 사기 – 버나드 메이도프 사건

- 자신의 이름을 딴 '버나드 메이도프 투자증권'이라는 회사를 세워 동생, 두 아들과 함께 투자 전문가로 명성을 날림
- 나스닥 비상임 회장을 지낸 그에게 돈을 맡기는 사람은 갈수록 늘어났고, 메이도프는 경제가 어려울 때에도 두 자릿수대 수익률을 보장하면서 투자자의 신뢰를 높였으나, 실제로 메이도프는 고객이 맡긴 돈으로 단 한 개의 주식도 사지 않는 등 아무런 투자를 하지 않았던 것으로 조사됨

〈참조 : 연합뉴스〉

사상최대 73조원 폰지 사기 – 버나드 메이도프 사건

- 메이도프는 단지 투자금을 은행 계좌에 넣어 놓고 다른 고객이 맡긴 돈을 이용해 수익금을 지급하는 전형적인 피라미드식 사기를 저질렀고, 고객들에게는 가짜 투자자계정보고서를 발송해 마치 정상적인 투자 활동을 하는 것처럼 위장함
- 메이도프 사기극의 실체가 드러난 것은 2008년 글로벌 금융위기로 투자금 반환 요구가 빗발치면서 발각됨
- 위장 투자로 고객들의 상환요구에 대응이 불가능해지자, 메이도프는 가족들에게 자신의 투자자문업이 "모두 거짓말"이라고 털어냈고, 두 아들 마크와 앤드루는 당국에 아버지의 행각을 알림

〈참조 : 연합뉴스〉

3 실제 사례 학습(메이도프 사건)

사상최대 73조원 폰지 사기 – 버나드 메이도프 사건

- 2008년 12월 체포된 메이도프는 이듬해 자신의 유죄를 인정하고 징역 150년형을 선고받음
- 고수익을 미끼로 신규 투자금을 유치해 그 돈으로 기존 투자자의 수익금을 지급하는 메이도프의 사기극은 1970년대 초부터 2008년 12월까지 세계 136개국에서 3만7천여명을 이루어졌고, 피해액은 최대 650억달러 (약 72조5천억원)로 역사상 가장 큰 규모로 알려지고 있음

〈참조 : 연합뉴스〉

3 실제 사례 학습(유령법인 이용 사건)

고령층 유인해 법인 설립, 1,228억 세탁한 보이스피싱 일당 검거



주거지 압수수색 당시 물품. 서울경찰청 제공

〈참조 : 한겨레신문〉

3 실제 사례 학습(유령법인 이용 사건)

고령층 유인해 법인 설립, 1,228억 세탁한 보이스피싱 일당 검거

- 소득이 없는 고령층을 유령법인을 설립하고 대포(불법 차명)계좌를 개설해 전국에서 발생한 223건의 보이스피싱 피해금 1228억원을 세탁한 피의자들을 구속함
- 이들은 지난 수년동안 경남 지역에서 월 150만원~200만원을 주겠다고 수입 없는 고령층을 모집해 114개의 유령법인을 설립하고, 법인을 통해 총 485개 대포계좌를 개설해 보이스피싱 피해금을 세탁함
- 범죄에 가담한 고령층들은 대부분 총책·중간관리책의 지인이었는데, 나중엔 이들도 과거 직장 동료나 지인들에게 법인을 세우면 매달 돈을 받을 수 있다며 모집책 역할을 한 것으로 파악됨
- 고액의 현금과 달러를 출금할 때는 의심을 피하기 위해 회사 직원으로 위장한 중간책이 유령법인 대표와 함께 은행을 방문해 정상적인 법인 거래로 가장하기도 한 것으로 확인됨

<참조 : 한겨레신문>

3 실제 사례 학습(유령법인 이용 사건)

고령층 유인해 법인 설립, 1,228억 세탁한 보이스피싱 일당 검거

- 이들은 경찰 수사에도 치밀하게 대비한 것으로 확인되었는데, 보이스피싱 관련 수사로 법인계좌가 지급정지되거나 법인대표들이 출석 요구를 받게 되면, 해외총책과 국내 중간책이 텔레그램 등으로 연락해 대응 요령을 지시했다고 함
- 즉, ‘법인계좌를 개설하면 대출해준다는 말에 속았고, 대출금이나 수당을 받은 사실이 없다’는 식으로 허위 진술하라고 시켰다. 또 총책과 중간책들은 유령법인 명의의 전화로만 연락하고, 법인 차량만을 이용해 세탁금을 주고받는 등 추적에 철저히 대비하기도 한 것으로 확인됨
- 한편 국내총책과 해외총책 등은 혈연을 통한 신뢰 관계로 수년간 지속해서 범죄수익금을 세탁해 온 것으로 확인됨

<참조 : 한겨레신문>



정리하기

이번 시간 주요 학습내용을 정리해보겠습니다.

- ▶ 자금세탁행위의 3단계인 배치단계, 반복단계, 통합단계에 대하여 설명할 수 있음
- ▶ 자금세탁의 단계별 수법에 대하여 설명할 수 있음

본 교육자료는 한국금융연수원의 허가 없이 무단으로 복제, 배포, 전재, 2차적 저작물 작성 등을 금하며, 적발 시 저작권법에 의하여 민·형사상의 책임 등 불이익을 당할 수 있습니다.

Thank
you!

자금세탁단계 및
수법에 대한 이해

